

**CÔNG TY ĐẦU GIÁ
HỢP DANHANH PHÁT**

Số: 05/QĐ-AP

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phiên đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 29 lô đất ở thuộc khu dân cư xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANHANH PHÁT

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 01/8/2024;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu 2023;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 về việc hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Nông Cống: số 4565/QĐ-UBND ngày Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Triệu Sơn: số 9486/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 về việc Phê duyệt mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới xã An Nông, huyện Triệu Sơn; số 8434/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất 29 lô đất ở, Mặt bằng quy hoạch khu dân cư mới xã An Nông, huyện Triệu Sơn; số 180/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 29 lô đất ở, Mặt bằng quy hoạch khu dân cư mới xã An Nông ; số 842/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 về việc Chỉ định

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất 29 lô đất ở, Mặt bằng quy hoạch khu dân cư mới xã An Nông;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/2025/HDDVDGTS ngày 06/03/2025 đã ký giữa UBND huyện Nông Cống và Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát về việc đấu giá quyền sử dụng 29 lô đất ở, Mặt bằng quy hoạch khu dân cư mới xã An Nông, huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 lô đất ở, Mặt bằng quy hoạch khu dân cư mới xã An Nông, huyện Triệu Sơn; (Gồm 16 Điều).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty và khách hàng tham gia đấu giá quyền sử dụng 29 lô đất ở, Mặt bằng quy hoạch khu dân cư mới xã An Nông, huyện Triệu Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổng đấu giá tài sản quốc gia (để công khai)
- UBND huyện Triệu Sơn (để báo cáo);
- UBND xã An Nông (niêm yết);
- Lưu Vp.



QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ

Quyền sử dụng 29 lô đất ở khu dân cư xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa thuộc MBQH số 9486/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc duyệt Mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới xã An Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-AP ngày 07/03/2025 của Công ty đầu giá hợp danh Anh Phát)

Điều 1. Tài sản, địa điểm, vị trí, mục đích và thời hạn sử dụng khu đất đấu giá

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 29 lô đất ở khu dân cư xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa thuộc MBQH số 9486/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc duyệt Mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới xã An Nông

- Tổng diện tích đưa ra đấu giá là: 4.611,69 m²

- Diện tích từ: Từ 125,0 m² - đến 250,0 m²/01 lô đất

- Người có tài sản: UBND huyện Triệu Sơn; Địa chỉ: Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

b) Nơi có tài sản: xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Địa điểm, vị trí khu đất đấu giá:

Khu đất đấu giá gồm 29 lô đất ở khu dân cư xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa thuộc MBQH số 9486/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc duyệt Mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới xã An Nông.

3. Mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế.

Điều 2. Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

STT	Lô số	Diện tích (m ²)	Giá đất Nhà nước quy định (đồng/m ²)	Giá trị QSD đất khởi điểm để đấu giá (đồng)	Tiền đặt trước để đấu giá (đồng)	Tiền bán hồ sơ Đồng/hồ sơ	Ghi chú
A	B	(1)	(2)	(5)=(4)*(1)	(6)=20%*(5)		
1	B10	128.0	6,000,000	768,000,000	153,600,000	100,000	

2	B11	140.00	6,000,000	840,000,000	168,000,000	100,000	
3	D07	125.00	6,000,000	750,000,000	150,000,000	100,000	
4	D08	125.00	6,000,000	750,000,000	150,000,000	100,000	
5	D09	153.63	6,000,000	921,780,000	184,356,000	100,000	
6	D10	138.00	6,000,000	828,000,000	165,600,000	100,000	
7	E09	195.32	6,000,000	1,171,920,000	234,384,000	200,000	
8	F17	158.00	6,300,000	995,400,000	199,080,000	100,000	
9	BT02	250.00	6,000,000	1,500,000,000	300,000,000	200,000	
10	BT03	250.00	6,000,000	1,500,000,000	300,000,000	200,000	
11	BT04	250.00	6,000,000	1,500,000,000	300,000,000	200,000	
12	BT05	250.00	6,000,000	1,500,000,000	300,000,000	200,000	
13	BT06	250.00	6,000,000	1,500,000,000	300,000,000	200,000	
14	BT07	250.00	6,000,000	1,500,000,000	300,000,000	200,000	
15	G01	170.75	6,300,000	1,075,725,000	215,145,000	200,000	
16	G03	125.00	6,000,000	750,000,000	150,000,000	100,000	
17	G04	125.00	6,000,000	750,000,000	150,000,000	100,000	
18	G05	125.00	6,000,000	750,000,000	150,000,000	100,000	
19	G06	125.00	6,000,000	750,000,000	150,000,000	100,000	
20	G07	125.00	6,000,000	750,000,000	150,000,000	100,000	
21	G08	138.87	6,000,000	833,220,000	166,644,000	100,000	
22	G09	139.12	6,000,000	834,720,000	166,944,000	100,000	
23	G10	125.00	6,000,000	750,000,000	150,000,000	100,000	

24	G11	125.00	6,000,000	750,000,000	150,000,000	100,000	
25	G12	125.00	6,000,000	750,000,000	150,000,000	100,000	
26	G13	125.00	6,000,000	750,000,000	150,000,000	100,000	
27	G14	125.00	6,000,000	750,000,000	150,000,000	100,000	
28	G15	125.00	6,000,000	750,000,000	150,000,000	100,000	
29	G16	125.00	6,000,000	750,000,000	150,000,000	100,000	
Tổng 29 lô		4,611.69		27,768,765,000			

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Điều 3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 100.000 đồng - 200.000 đồng/01 hồ sơ (tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn trả lại trừ trường hợp Pháp luật có quy định).

2. Tiền đặt trước: Từ 150.000.000 đồng - đến 300.000.000 đồng /01 hồ sơ.
(Chi tiết từng lô theo Điều 2 của Quy chế này.)

Tiền đặt trước sẽ chuyển thành tiền đặt cọc khi khách hàng trúng đấu giá và được trừ vào tiền sử dụng đất mà khách hàng phải nộp khi trúng đấu giá.

Điều 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá (Trong giờ hành chính)

- Từ ngày 17/03/2025 đến hết ngày 19/03/2025 tại Mặt bằng quy hoạch Khu dân cư xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điều 5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, thu hồ sơ (Trong giờ hành chính):

- **Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:** Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát và UBND xã An Nông: Từ 07h30 phút ngày 13/03/2025 đến 16h30 phút ngày 26/03/2025

- **Thời gian, địa điểm thu hồ sơ:**

+ Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát từ 07h30 phút ngày 13/03/2025 đến 16h30 phút ngày 26/03/2025

+ Tại UBND xã An Nông: Từ 07h30 phút đến 16h30 phút ngày 26/03/2025

Điều 6. Người được tham gia đấu giá và điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

1. Người được tham gia đấu giá

Cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 119 của Luật Đất đai năm 2024

2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

- Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 119 của Luật Đất đai năm 2024 và bảo đảm các quy định tại khoản 4, Điều 125 Luật Đất đai 2024 và có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản 2024.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát phát hành.

- Nộp tiền mua hồ sơ đấu giá, khoản tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát giá theo thời hạn được niêm yết, công khai việc bán đấu giá.

- Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Nộp đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

- Không nợ đọng tiền sử dụng đất với Ngân sách Nhà nước.

- Thuộc đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá theo Điều 119 của Luật Đất đai năm 2024 và bảo đảm các quy định tại khoản 4, Điều 125 Luật Đất đai 2024 và có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản 2024.

Điều 7. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 86338686 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Thanh Hóa. **Thời gian nộp: Từ 07h30 phút ngày 13/03/2025 đến 16h30 phút ngày 26/03/2025.**

***Nội dung:** *Họ tên người nộp tiền – CCCD nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất với ... lô đất, xã An Nông, huyện Triệu Sơn . Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A 0389999999 nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất vớilô đất xã An Nông, huyện Triệu Sơn*

Hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: Nộp đủ thành phần hồ sơ theo quy định chậm nhất đến **16h30 phút ngày 26/03/2025** và tiền đặt trước đảm bảo báo có trong tài khoản nêu trên của Công ty Anh Phát chậm nhất đến **16h30 phút ngày 26/03/2025.**

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá QSD đất thì xin lưu ý về thời gian mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty chúng tôi và nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá cho phù hợp với thời gian đã quy định.

Trường hợp khách hàng đã mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty chúng tôi nhưng không đến nộp hồ sơ theo thời gian quy định nêu trên thì không đủ điều kiện để tham gia Phiên đấu giá.

Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát không chịu trách nhiệm đối với trường hợp: Khách hàng nộp tiền đặt trước nhưng không báo có trong tài khoản của công ty theo thời gian đã quy định nêu trên; Phiếu trả giá nộp sau khi đã hết thời gian ghi phiếu đóng thùng phiếu tiến hành kiểm phiếu theo thời gian đã quy định.

Điều 8. Hồ sơ, điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá, người không được đăng ký tham gia đấu giá

1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát phát hành (Có dấu đỏ) trong đó ghi đầy đủ nội dung:
 - + Họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, số điện thoại, mã số thuế cá nhân của người tham gia đấu giá;
 - + Họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú vợ/chồng của người tham gia đấu giá (trừ trường hợp đứng sở hữu riêng);
 - 01 bản sao CCCD có gắn chip hoặc bản sao CMND/CCCD kèm giấy xác nhận nơi cư trú do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 - 01 Bản cam kết theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát.
 - Hợp đồng ủy quyền (nếu có): Được công chứng, chứng thực của cơ quan thẩm quyền.

2. Điều kiện được tham dự đấu giá:

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 của Quy chế này.
- Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3, Điều 6 của Quy chế này.
- Nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.
- Chứng minh được chủ thể đăng ký tham gia đấu giá, trong trường hợp chủ thể đăng ký không thể tham gia đấu giá hoặc có thể ủy quyền, việc ủy quyền phải đảm bảo theo quy định của pháp luật.
- Trong một lô đất đấu giá: Một người tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người khác. Người được ủy quyền tham gia đấu giá chỉ được nhận ủy quyền của 01 người tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá không được là vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột của người tham gia đấu giá khác trong lô đất đó.

3. Người không được đăng ký tham gia đấu giá:

- a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện Phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 9. Nguyên tắc, phương thức, hình thức đấu giá; xác định người trúng đấu giá; bước giá khi thực hiện Phiên đấu giá

1. Nguyên tắc đấu giá:

- Đấu giá đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

- Mỗi lô đất được đưa ra tổ chức đấu giá khi có ít nhất từ 02 (Hai) khách hàng trở lên đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Một cá nhân chỉ được nộp số hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tối đa bằng số lô đất tổ chức đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu hồ sơ thì nộp tiền đặt trước tương ứng với số hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc và được trừ vào tiền sử dụng đất mà người trúng đấu giá phải nộp khi trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

3. Hình thức đấu giá, cách thức đấu giá:

- **Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 03 vòng tại phiên đấu giá; người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá

- **Cách thức đấu giá:** Khách hàng chỉ được tham gia trả giá lô đất có mức tiền đặt trước tương đương với mức tiền đặt trước đã đăng ký trong phiếu đăng ký. Đăng ký và được xác định đủ điều kiện bao nhiêu lô thì tham gia trả giá bấy nhiêu lô đất. Một phiếu trả giá, trả giá cho 01 lô đất

Sau khi khách hàng bỏ hết phiếu vào thùng phiếu tiến hành mở thùng phiếu để kiểm phiếu. Kiểm đếm số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả cao nhất kết quả từng lô đất. Mời ít nhất một người tham gia giám sát.

4. Cách xác định người trúng đấu giá:

- Người trúng đấu giá là người có mức giá trả cao nhất hợp lệ của vòng đấu cuối cùng tại phiên đấu giá và được người điều hành phiên đấu giá công bố.

- Lô đất có người trúng đấu giá là lô đất phải có tối thiểu hai phiếu trả giá bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm hoặc giá trả hợp lệ tại vòng đấu cuối cùng tại phiên đấu giá;

- **Trường hợp có từ 2 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất bằng nhau:** Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá

nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đầu giá tiếp thì đầu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đầu giá. Bước giá để tổ chức đầu giá vòng đầu giá bổ sung (nếu có) là $1\% \times$ giá trả cao nhất vòng đầu liền kề trước đó;

- **Trường hợp rút lại giá đã trả:** Nếu người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đầu giá viên công bố người trúng đầu giá thì phiên đầu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Người rút lại giá đã trả bị trút quyền tham gia trả giá và không được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước;

- **Trường hợp từ chối kết quả trúng đầu giá:**

+ Người trúng đầu giá từ chối kết quả trúng đầu giá tại Phiên đầu giá: Sau khi đầu giá viên điều hành Phiên đầu giá đã công bố người trúng đầu giá mà người này từ chối kết quả trúng đầu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đầu giá bổ sung khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Giá của người trả giá cao nhất liền kề không thấp hơn giá khởi điểm của vòng đầu cuối cùng;

Giá trả của người liền kề cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đầu giá

Người trả cao nhất giá liền kề chấp nhận mua tài sản đầu giá

Nếu có 02 (Hai) người trở lên cùng trả giá cao liền kề bằng nhau và đáp ứng đủ các điều kiện của người trúng đầu giá bổ sung nêu trên thì đầu giá viên tổ chức bốc thăm giữa những người này để chọn ra người trúng đầu giá bổ sung

Trường hợp giá của người liền kề cộng với khoản tiền đặt trước thấp hơn giá của người từ chối kết quả trúng đầu giá hoặc người trả giá cao liền kề thỏa mãn đủ điều kiện được xét trúng đầu giá bổ sung nhưng từ chối mua tài sản thì lô đất đó đầu giá không thành.

Người trúng đầu giá bổ sung được UBND huyện Triệu Sơn xem xét phê duyệt kết quả trúng đầu giá.

Người từ chối kết quả trúng đầu giá không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại điểm đ, khoản 6 Điều 39 của Luật đấu giá tài sản năm 2024.

5. Bước giá: Bước giá để tổ chức đầu giá 1% giá trả cao nhất của vòng đầu liền kề trước đó

Điều 10. Thời gian, địa điểm tổ chức Phiên đầu giá

- Bắt đầu từ 08h00 phút ngày 31/03/2025 tại Hội trường UBND xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 11. Quy định về giá trả, phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ, thời gian bỏ phiếu tối đa.

1. Quy định về giá trả và phiếu trả giá hợp lệ:

- Khách hàng phải ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu trả giá (Mẫu phiếu do Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát phát hành).

- Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu không nhàu nát, tẩy xóa, sửa chữa các nội dung về họ tên người tham gia trả giá, lô đất đăng ký tham gia và giá trả.

- Trong phiếu trả giá, người tham gia đấu giá ghi cả số tiền bằng số và số tiền bằng chữ; trường hợp số tiền bằng số và số tiền bằng chữ không thống nhất thì căn cứ số tiền bằng chữ để xác định giá đã trả; trường hợp số tiền bằng số không rõ ràng, không có nghĩa thì căn cứ số tiền bằng chữ và ngược lại; trường hợp cả số tiền bằng số và số tiền bằng chữ đều không rõ ràng, không có nghĩa thì phiếu trả giá đó bị loại.

- Mức trả giá không được thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu giá đối với vòng 01, giá tiếp thì giá trả hợp lệ vòng đấu giá tiếp theo = Giá trả cao nhất vòng đấu liền kề trước đó + 1% giá trả cao nhất vòng đấu liền kề trước đó.

- Giá trả hợp lệ: “Đối với vòng 1: Giá trả tối thiểu = giá khởi điểm; đối với vòng đấu giá tiếp theo (vòng đấu thứ 2 trở đi): Giá trả tối thiểu = Giá trả cao nhất vòng đấu liền kề trước đó + 1% giá trả cao nhất vòng đấu liền kề trước đó”.

- Thời gian để khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá và bỏ vào thùng phiếu cho mỗi lô đất là từ 01 (một) đến 03 (ba) phút.

2. Phiếu trả giá không hợp lệ:

- Phiếu trả giá bỏ vào thùng phiếu sau khi hết thời hạn thu phiếu đã quy định

- Phiếu không còn nguyên vẹn, rách nát, sửa chữa, tẩy xóa (tại phần số lô và phần trả giá bằng số, bằng chữ), nội dung không rõ ràng, không phải mẫu phiếu do Công ty đấu giá hợp danh Anh phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.

- Phiếu trả giá không ký và ghi rõ họ tên, không ghi số lô, mặt bằng quy hoạch tham gia trả giá. Tham gia trả giá lô đất có mức tiền đặt trước không trùng khớp với mức tiền đặt trước đã đăng ký trong phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

- Chỉ trả giá bằng số hoặc bằng chữ. Phiếu trả giá không xác định được giá trả.

- Giá trả trong phiếu trả giá thấp hơn giá khởi điểm của tài sản. Trường hợp đối với vòng đấu giá thứ 2 trở đi giá trả thấp hơn giá trả hợp lệ (quy định tại khoản 1 Điều này).

3. Thời gian bỏ phiếu tối đa: Căn cứ vào tình hình thực tế sẽ lựa chọn hình thức đấu giá từng lô hay đồng loạt cho các lô đất từ đó sẽ công bố thời gian bỏ phiếu tối đa trong phiên đấu giá:

- Đối với hình thức đấu từng lô: Thời gian bỏ phiếu tối đa từ 01- đến 03 phút/lần bỏ phiếu

- Đối với hình thức đấu đồng loạt cho các lô đất: Thời gian bỏ phiếu tối đa không quá 50 phút/ các lô đất.

Điều 12. Các trường hợp bị truất quyền tham gia Phiên đấu giá, Nội quy phòng công bố giá

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia Phiên đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá.

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, cá nhân, tổ chức có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm đã quy định tại vòng đấu. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Nội quy phòng công bố giá:

- Không hút thuốc.

- Không mang vũ khí, hóa chất độc hại, chất dễ cháy, nổ vào phòng đấu giá.

- Không sử dụng điện thoại trong phòng đấu giá.

- Không đi lại, trao đổi với người đấu giá khác trong phòng đấu giá.

- Ra ngoài phải được sự đồng ý của đấu giá viên và để lại CCCD bản chính tại bàn thư ký của Công ty.

- Nếu khách hàng nào bị đấu giá viên nhắc nhở đến lần thứ 03 do vi phạm các nội quy nêu trên thì lập biên bản và truất quyền tham gia đấu giá.

Điều 13. Khách hàng được nhận lại tiền đặt trước và không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau

1. Khách hàng nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp:

- Phiên đấu giá không được tổ chức; hoặc lô đất đấu giá không đủ hai người trở lên tham gia trả giá.

- Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng xin hủy bỏ đăng ký tham gia đấu giá chậm nhất 02 (Hai) ngày trước khi phiên đấu giá chính thức bắt đầu.

- Người trả giá liền kề được công bố trúng đấu giá bổ sung nhưng từ chối mua tài sản (trong trường hợp được công bố trúng đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản 2024).

- Người tham gia đấu giá từ chối tham gia Phiên đấu giá do có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

- Người không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Khách hàng không trúng đấu giá và không vi phạm các nội dung quy định Tại khoản 2 Điều 13 của Quy chế này.

- Đã tham gia đấu giá được xác định đủ điều kiện nhưng không có mặt tại Phiên đấu giá khi Phiên đấu giá khai mạc mà có lý do chính đáng (trường hợp bất khả kháng).

2. Thời gian trả lại khoản tiền đặt trước thuộc các trường hợp nêu trên trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Khách hàng đăng ký nhận lại tiền đặt trước qua hình thức: Nhận lại tiền đặt trước qua số tài khoản chính chủ của người đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng đăng ký thông tin nhận lại tiền đặt trước trong phiếu đăng ký nhận lại tiền đặt trước. Khi khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu đăng ký nhận lại tiền đặt trước kèm theo hồ sơ.

3. Khách hàng không được nhận lại khoản tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- Đã nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đăng ký nhưng không tham gia Phiên đấu giá khi Phiên đấu giá khai mạc mà không có lý do chính đáng (không thuộc trường hợp bất khả kháng), hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá nhưng việc ủy quyền không đúng theo quy định của pháp luật.

- Bị truất quyền tham gia phiên đấu giá do có các hành vi vi phạm sau đây:

- + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- + Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá (người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

- Tại phiên đấu giá, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà người này từ chối kết quả trúng đấu giá.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá:

1. Đối với người tham gia đấu giá:

a) Được cung cấp thông tin về khu đất đấu giá và có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt tham gia đấu giá theo quy định.

b) Chấp hành nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất của Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát

2. Người trúng đấu giá:

Thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Đấu giá tài sản 2024

- Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

+ Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

+ Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

+ Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

- Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

+ Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

+ Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

+ Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Tiến độ nộp tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất, hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, xử lý vi phạm trong đấu giá tài sản:

1. Tiến độ nộp tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thực hiện theo Khoản 11 Điều 1 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 8434/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 29 lô đất ở, mặt bằng quy hoạch khu dân cư mới xã An Nông, huyện Triệu Sơn như sau:

“- Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND huyện, Chi cục thuế khu vực Triệu Sơn - Nông Cống (viết tắt là: Chi cục Thuế) phát hành và gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất cho người đã trúng đấu giá bằng văn bản theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì UBND huyện hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.

Đ. C
T. V
Đ. A
H. A
H. A

11.2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá:

Trên cơ sở thông báo của Chi cục Thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện cấp Giấy CNQSD đất, tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy CNQSD đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 22, Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ”

3. Hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá:

Việc hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 9 và Khoản 11 Điều 55 Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024, cụ thể như sau:

“Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo Thông báo của cơ quan Thuế thì sau 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan Thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định, nhưng không được tính lãi và trượt giá.”

4. Xử lý vi phạm trong đấu giá tài sản

-. Thực theo Điều 70 Luật đấu giá tài sản 2024. Xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan như sau:

“ Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá dẫn đến quyết định công nhận kết quả đấu giá bị hủy, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trong thời hạn từ 06 tháng đến 05 năm”.

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành, những nội dung khác chưa quy định trong Quy chế này được áp dụng theo quy định của Pháp luật hiện hành. Các nội dung khác liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất không quy định cụ thể tại Quy chế này được áp dụng theo Quyết định số 8434/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 29 lô đất ở, Mặt bằng quy hoạch

khu dân cư mới xã An Nông, huyện Triệu Sơn, quy định của Luật Đấu giá tài sản 2024 và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

2. Người điều hành phiên bán đấu giá chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, khách hàng tham gia đấu giá chấp hành đúng các điều khoản Quy chế này. Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh ngoài Quy chế này thì Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Triệu Sơn để giải quyết theo các quy định của Pháp luật hiện hành. /

Nơi nhận:

- Công đấu giá tài sản quốc gia (để công khai);
- UBND huyện Triệu Sơn (Để báo cáo);
- UBND xã An Nông;
(Để phối hợp và niêm yết);
- Khách hàng;
- Lưu hồ sơ.

